

第9編 ■ 総合問題

刑事訴訟法

No321

H20-21

(配点: 3)

月 日

月 日

次のアからキまでの各事項のうち、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 被疑者の国選弁護人選任請求権の有無
- イ. 検察官による起訴猶予の可否
- ウ. 簡易裁判所が専属的に管轄権を有する事件であるか否か
- エ. 必要的弁護事件であるか否か
- オ. 保釈保証金の没取決定の可否
- カ. 公判前整理手続に付する決定の可否
- キ. 第一審の公判期日における被告人の出頭義務の有無

1. ア エ キ 2. ア イ カ 3. イ ウ キ 4. イ オ カ 5. ウ エ カ
(改)

ア 結論が異なることにならない

37条の2第1項本文。「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。」と定めており、法定刑による区別を設けていない。したがって、被疑者の国選弁護人選任請求権の有無は法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。

イ 結論が異なることにはならない

起訴猶予をすべきかどうかについては、248条は①犯人の性格、年齢及び境遇、②犯罪の軽重及び情状並びに③犯罪後の状況を考慮すべきものとしている。そのような事情を判断資料として、検察官は、被疑者に対する刑事政策的考慮の要否、社会秩序維持の要否、さらには訴訟経済の要素なども総合的に勘案して、起訴猶予処分とするかどうかを決定することとなる。法定刑は考慮要素の1つであるものの、それによって法律上当然に起訴猶予をすべきかの決定がされるのではない。したがって、検察官による起訴猶予の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。

ウ 結論が異なることになる

裁判所法 33条1項2号によれば、簡易裁判所は、①罰金以下の刑にあたる罪、②罰金を選択し得る罪（公害犯罪処罰法違反を除く）並びに③窃盗罪・横領罪などの一定の罪について事物管轄を有する。このうち、①については、簡易裁判所が専属的に管轄権を有する（裁判所法 24条2号参照）。したがって、簡易裁判所が専属的に管轄権を有する事件であるか否かは、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることになる。

エ 結論が異なることになる

289条1項。死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。したがって、必要的弁護事件であるか否かは、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることになる。

オ 結論が異なることになる

令和5年改正により本記述は結論が異なることとなった。96条2項、4項、5項。96条2項は「…保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。」と法定刑に関係なく定める一方、追加された96条4項は、「拘禁刑〔注：令和7年の施行時までには懲役と読み替える。以下同じ。〕以上の刑に処する判決（拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。）の宣告を受けた後、保釈……されている被告人が逃亡したときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈……を取り消さなければならない。」と定め、また同条5項は「前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部または一部を没取しなければならない。」と定めている。よって、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった場合、被告人逃亡時に同条4項によって被告人の保釈は必要的取消しの対象となり、その結果、同条5項で保証金も必要的に没取されることとなる。したがって、本記述は、「法律上当然にその結論が異なることにはならない」とはいえないものとなった。

カ 結論が異なることにはならない

316条の2第1項は、公判前整理手続の対象事件は「充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認める」事件であると定め、法定刑による差別を設けていない。したがって、公判前整理手続に付する決定の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。

なお、平成21年5月から実施されている裁判員制度の下においては、公判前整理手続は必要となっている（裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条）。

キ 結論が異なることになる

286条、284条、285条。原則として、被告人が出頭しなければ公判廷は開廷できない（286条）。しかし、軽微事件の場合には、一定の例外が認められている。すなわち、①50万円以下の罰金又は科料にあたる事件の場合は出頭しなくてもよい（284条本文）。また、②拘留にあたる事件の場合は、判決期日には出頭しなければならないが、その他の公判期日については、裁判所の許可があれば出頭しなくてもよい（285条1項）。さらに、③長期3年以下の拘禁刑又は50万円を超える罰金にあたる事件の場合は、冒頭手続と判決期日には出頭しなければならないが、その他の公判期日については、裁判所の許可があれば、出頭しなくてもよい（同条2項）。したがって、第一審の公判期日における被告人の出頭義務の有無は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることになる。

以上により、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならないものはア、イ、カであり、したがって、正解は肢2となる。

